



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

ASA NORDIC PTE, LTD suatu badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, dengan nomor registrasi perusahaan 201836338N, beralamat di 8 Wilkie Road, #03-01, Wilkie Edge, Singapore (228095), berdasarkan Constitution of ASA Nordic Pte. Ltd., yang dalam hal ini diwakili oleh **WALDEMAR JIGAROV** selaku DIREKTUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWIANA MIRANTI, S.H.**, dan **SUGIARTO HARIONO, S.H., M.Kn.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DHARANA LAW FIRM**, beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia – 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) tanggal 22 Mei 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON PKPU"**.

Terhadap

PT. LUNDIN INDUSTRY INVEST, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia serta diketahui beralamat di Jalan Lundin Nomor 1 Lingkungan Sukowidi, RT 001/RW 011, Klatak, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **JOHN IVAR ALLAN LUNDIN** selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada **Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D.**, **Robi Putri Jayanthi, S.H., M.H., CTI., CLA** dan **Muhammad Rizky Eka Putra, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **MRP** yang beralamat di Riverside Blok E-373 Balearjosari, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON PKPU"**;

Halaman 1 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 11 Mei 2026 di bawah Register Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Kaltim Diamond Coal dengan perbaikan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PENGAJUAN PKPU A QUO

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura yang hendak mengajukan Permohonan PKPU, PEMOHON PKPU memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan PKPU a Quo terhadap TERMOHON PKPU, dan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan a Quo, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut;

PERMOHONAN PKPU A QUO DITANDATANGANI DIREKSI PEMOHON PKPU DAN KUASA HUKUMNYA

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, PEMOHON PKPU tentu mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU");
3. PEMOHON PKPU adalah suatu badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dalam bentuk Exempt Private Company Limited by Shares, bergerak di bidang perdagangan besar peralatan dan aksesori kelautan (wholesale of marine equipment and accessories) serta kegiatan konsultasi desain rekayasa (engineering design and consultancy activities), dan telah didirikan pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan nomor registrasi 201836338N sebagaimana tercatat pada Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA") Singapura, yang akta pendiriannya (Constitution) telah disusun dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan Companies Act (Chapter 50) Singapura ("Konstitusi PEMOHON PKPU");

Halaman 2 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



4. Mempertimbangkan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang telah mengatur bahwa:

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh PEMOHON dan oleh Advokatnya"

Maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, Permohonan PKPU a Quo telah ditandatangani oleh Waldemar Jigarov selaku Direktur PEMOHON PKPU, sebagaimana terbukti berdasarkan Konstitusi PEMOHON PKPU yang tercatat pada ACRA Singapura, beserta Kuasa Hukumnya;

5. Dengan mempertimbangkan fakta hukum di mana Permohonan a Quo telah ditandatangani oleh PEMOHON PKPU selaku Prinsipal bersama kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2026, dengan demikian terbukti bahwa secara formil Permohonan PKPU a Quo telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PKPU a Quo.

TERMOHON PKPU BERDOMISILI HUKUM DI BANYUWANGI, SEHINGGA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI KOTA SURABAYA BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PKPU A QUO

6. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERMOHON PKPU merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan serta secara penuh tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adapun TERMOHON PKPU diketahui berkedudukan di Jalan Lundin Nomor 1 Lingkungan Sukowidi, RT 001/RW 011, Klatak, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia;

7. Bahwa Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur sebagai berikut:

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ..."

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, telah ditentukan sebagai berikut :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan"

Halaman 3 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Debitor”

8. Guna menentukan yurisdiksi pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (“Keppres No. 97/1999”) telah mengatur sebagai berikut:

“Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur”

Maka dengan mempertimbangkan fakta hukum di mana TERMOHON PKPU berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Timur serta pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta Pasal 2 ayat (3) Keppres No. 97/1999, terbukti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PKPU a Quo.

TERMOHON PKPU MEMILIKI KEWAJIBAN TERTUNGGAK YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU DAN TERBUKTI MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

9. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang telah menegaskan ketentuan berikut:

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Melalui Permohonan PKPU a Quo, PEMOHON PKPU menegaskan bahwasanya TERMOHON PKPU adalah Debitor yang terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU juga terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU;

10. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah di atur mengenai pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"... yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase"

11. Maka, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, melalui Permohonan PKPU a Quo TERMOHON PKPU secara terang terbukti memiliki kewajiban tertunggak yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana PEMOHON PKPU rincikan sebagai berikut:

KEWAJIBAN TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU

12. Majelis Hakim Yang Terhormat, kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU bersumber dari hubungan bisnis pengadaan, hal mana PEMOHON PKPU memesan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats kepada TERMOHON PKPU;

13. Terhadap hubungan bisnis pengadaan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats tersebut, telah disepakati nilai pengadaan sebesar USD1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp21.606.000.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam juta Rupiah). Atas kesepakatan tersebut, TERMOHON PKPU kemudian meminta pembayaran uang muka (down payment) sebesar

Halaman 5 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% (lima puluh persen) atau USD600.000,- (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp10.803.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tiga juta Rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Invoice No. 0040/LII/INV/21 tertanggal 19 Juli 2021;

14. Menindaklanjuti permintaan pembayaran oleh TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU telah melakukan pemenuhan kewajiban dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembayaran ke-1 tertanggal 19 Juli 2021 sejumlah USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.601.000.000,- (tiga miliar enam ratus satu juta Rupiah);

b. Pembayaran ke-2 tertanggal 23 Juli 2021 sejumlah USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.601.000.000,- (tiga miliar enam ratus satu juta Rupiah);

c. Pembayaran ke-3 tertanggal 5 Agustus 2021 sejumlah USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.601.000.000,- (tiga miliar enam ratus satu juta Rupiah);

d. Pembayaran ke-4 tertanggal 10 Agustus 2021 sejumlah USD100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.800.500.000,- (satu miliar delapan ratus juta lima ratus ribu Rupiah); dan

e. Pembayaran ke-5 tertanggal 10 Agustus 2021 sejumlah USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp3.601.000.000,- (tiga miliar enam ratus satu juta Rupiah).

15. Meskipun PEMOHON PKPU telah melakukan pembayaran kepada TERMOHON PKPU sejumlah USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah), TERMOHON PKPU tidak memenuhi kewajibannya dan bahkan tidak memberikan kepastian apapun terkait permintaan pengadaan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats dimaksud kepada PEMOHON PKPU;

16. Pada tanggal 5 September 2023, TERMOHON PKPU mengirimkan Surat Nomor 150/LII/ASA/IX/2023 ("Surat Pengakuan") secara elektronik kepada PEMOHON PKPU, yang dapat PEMOHON

Halaman 6 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKPU kutip sebagai berikut:

"Given these circumstances, we are regrettably forced to postpone this order ..."

Translasi: "Mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami secara terpaksa harus menunda pekerjaan tersebut..."

Bahwa setelah 2 (dua) tahun proses pengadaan berjalan, TERMOHON PKPU justru menyampaikan bahwa TERMOHON PKPU harus menunda pekerjaan tersebut, hal mana secara terang benderang menimbulkan kerugian komersial bagi proses bisnis PEMOHON PKPU;

17. Lebih lanjut, dalam Surat Pengakuan a Quo, TERMOHON PKPU juga menyatakan sebagai berikut:

"In our records, ASA Nordic sent approximately USD 700,000, and OCP sent USD 200,000 as a deposit specifically for the manufacture of 6 composite boat structures..."

Translasi: "Berdasarkan catatan kami, ASA Nordic telah mengirimkan sekitar USD700.000,- (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dan OCP mengirimkan USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai uang muka khusus untuk pembuatan 6 (enam) struktur kapal komposit..."

Maka selain sebagaimana yang PEMOHON PKPU sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di atas, patut menjadi perhatian juga bahwa TERMOHON PKPU sendiri telah mengakui adanya pembayaran sebesar USD 900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) dari PEMOHON PKPU atas pemesanan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats tersebut;

18. Terhadap kewajiban tertunggak yang dimiliki TERMOHON PKPU terhadap PEMOHON PKPU dan sebagai tindak lanjut dari Surat Pengakuan yang telah TERMOHON PKPU sampaikan kepada PEMOHON PKPU secara elektronik tersebut, telah PEMOHON PKPU upayakan untuk menjalin korespondensi, penagihan-penagihan, perundingan-perundingan, dan bahkan kelonggaran-kelonggaran agar TERMOHON PKPU dapat memenuhi kewajiban tertunggaknya dalam bentuk mengembalikan pembayaran yang telah PEMOHON PKPU bayarkan, namun pada faktanya TERMOHON PKPU tetap tidak kunjung memenuhi kewajiban tertunggaknya atas pembayaran senilai USD 900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara

Halaman 7 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



dengan Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) meskipun telah dilakukan penagihan secara patut;

19. Atas tidak kunjung dipenuhinya kewajiban pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, PEMOHON PKPU kembali memperingatkan TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajiban tertunggaknya melalui Surat Somasi tertanggal 19 Juni 2026 kepada TERMOHON PKPU yang pada pokoknya menuntut pengembalian seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh PEMOHON PKPU, namun TERMOHON PKPU tidak juga memenuhinya hingga saat Permohonan PKPU a Quo diajukan meski telah diperingatkan secara patut selambat-lambatnya terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Somasi dimaksud, yakni pada tanggal 28 Juni 2026;

20. Sehingga, secara terang terbukti bahwa TERMOHON PKPU memiliki kewajiban tertunggak yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU senilai USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah), terhitung telah jatuh waktu dan dapat ditagih (due and payable) sejak tanggal 28 Juni 2026;

TERMOHON PKPU TERBUKTI MEMILIKI KEWAJIBAN TERTUNGGAK TERHADAP LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

21. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa selain memiliki kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas, TERMOHON PKPU juga memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor-Kreditor Lain, sebagai berikut:

a. Terhadap Sdr. Warrick Keith Yeoman selaku Kreditor Lain I senilai USD303.468,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.463.941.340,- (lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja (Employment Contract) tertanggal 1 Mei 2014 antara TERMOHON PKPU (Bersama North Sea Boats PTE. LTD.) selaku pemberi kerja dengan Sdr Warrick Keith Yeoman selaku pekerja; dan

b. Terhadap PT Banyuwangi International Yacht selaku Kreditor Lain II senilai Rp1.963.375.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang sudah

Halaman 8 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



termasuk denda tahunan sebesar 6% dan EUR52.000,- (lima puluh dua ribu Euro) atau setara dengan Rp1.069.771.040,- (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh Rupiah) berdasarkan Somasi tanggal 3 Juni 2026, Somasi tanggal 19 Juni 2026, Laporan Audit Investigatif, dan Putusan No.235/Pdt.P/2023/PN.BYW;

c. Kreditor-kreditor lain yang juga akan PEMOHON PKPU buktikan melalui proses pembuktian Permohonan PKPU a Quo;

22. Bahwa dengan demikian, menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan TERMOHON PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya karena terbukti memiliki kewajiban tertunggak yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU dan terbukti memiliki kewajiban tertunggak kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERMOHON PKPU TERBUKTI SECARA SEDERHANA DAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Permohonan PKPU a Quo layak untuk dikabulkan, mengingat kewajiban tertunggak TERMOHON PKPU kepada para Kreditornya telah terbukti secara nyata melalui fakta dan keadaan yang sederhana;

24. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."

Adapun penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan lebih lanjut:

"Yang dimaksud dengan 'fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana' adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar."

25. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan" halaman 143, berpendapat sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian

Halaman 9 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana mengenai: (i) Eksistensi dari suatu utang Debitor dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan (ii) Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan/PKPU.”

26. Bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin di atas, fakta adanya utang TERMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan a Quo telah terbukti secara sederhana, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU atas pemesanan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats sebagaimana dibuktikan melalui Invoice No. 0040/LII/INV/21 tertanggal 19 Juli 2021 sebesar USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) telah jatuh waktu dan dapat ditagih sekurang-kurangnya terhitung sejak 28 Juni 2026;
- b) Utang TERMOHON PKPU kepada Sdr. Warrick Keith Yeoman selaku Kreditor Lain I berdasarkan Perjanjian Kerja (Employment Contract) tertanggal 1 Mei 2014 sebesar USD303.468,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.463.941.340,- (lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Rupiah);
- c) Utang TERMOHON PKPU kepada PT Banyuwangi International Yacht selaku Kreditor Lain II berdasarkan Somasi tanggal 3 Juni 2026, Somasi tanggal 19 Juni 2026, Laporan Audit Investigatif, dan Putusan No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW sebesar Rp1.963.375.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang sudah termasuk denda tahunan sebesar 6% dan EUR52.000,- (lima puluh dua ribu Euro) atau Rp1.069.771.040 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh Rupiah); dan
- d) Utang TERMOHON PKPU kepada kreditor-kreditor lain yang akan PEMOHON PKPU buktikan pada proses persidangan Permohonan PKPU a Quo.

27. Bahwa di samping itu, sebagaimana TERMOHON PKPU sampaikan dan akui sendiri melalui Surat Pengakuan 5 September 2023, sebagaimana menyatakan sebagai berikut:

“Given these circumstances, we are regrettably forced to postpone this

Halaman 10 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



order ...”

Translasi: “Mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami secara terpaksa harus menunda pekerjaan tersebut...”

Bahwa pernyataan tersebut secara tegas merupakan pengakuan TERMOHON PKPU bahwa TERMOHON PKPU telah gagal dalam memenuhi kewajiban tertunggaknya meskipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Terlebih lagi, TERMOHON PKPU bahkan tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya hingga saat permohonan a Quo diajukan semakin memperkuat dugaan bahwa TERMOHON PKPU tidak akan mampu melanjutkan pemenuhan kewajibannya;

28. Bahwa dalam praktik peradilan niaga, prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah secara konsisten diterapkan dan ditegaskan keberlakuannya oleh pengadilan, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan dan kaidah hukum berikut:

a) Putusan No. 79/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, pihak Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam bentuk jual beli suku cadang dan layanan service alat-alat berat dan Termohon sebagai pembelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-17 dan P-18, setelah proses jual beli tersebut, pihak Termohon mengakui masih mempunyai utang kepada Pemohon....

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Termohon telah mengakui semua terpenuhinya persyaratan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang dan Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon juga sudah terbukti secara sederhana;”

b) Putusan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa ternyata Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yaitu Pemohon PKPU dan kepada Kreditor Lain yang timbul berdasarkan dokumen penagihan yang sah serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang eksistensinya tidak dibantah dan telah diakui oleh Termohon PKPU sehingga wajib dipandang sebagai pengakuan

Halaman 11 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



yang dibuat di hadapan Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), maka menurut Majelis Hakim "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" menjadi terpenuhi;"

Bahwa kedua putusan tersebut di atas memiliki relevansi langsung dengan konteks Permohonan a Quo, mengingat kesamaan pola fakta hukum yang mendasarinya:

- a. Hubungan hukum antara ASA Nordic dan PT Lundin juga lahir dari hubungan hukum jual-beli barang niaga (in casu jual-beli 6 unit kapal G7 Boats), sehingga kaidah bahwa hubungan jual-beli barang niaga tunduk pada mekanisme pembuktian sederhana berlaku secara mutatis mutandis dalam Permohonan a Quo;
- b. Eksistensi utang Termohon PKPU serta Kreditor Lain tidak dibantah dan/atau didukung pengakuan tertulis Termohon PKPU wajib dipandang sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdata, sehingga dengan sendirinya memenuhi unsur "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

29. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan seluruh fakta hukum, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan yang telah diuraikan di atas, PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar TERMOHON PKPU dinyatakan berada dalam keadaan PKPU, sehingga TERMOHON PKPU dapat menyusun dan mengajukan rencana perdamaian yang komprehensif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh kreditornya.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

30. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah di atur sebagai berikut:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor"

Halaman 12 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



31. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON PKPU dengan ini memohon kebijakan Majelis Hakim Yang Terhormat dengan penuh rasa hormat agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

32. Lebih lanjut, atas penunjukan Pengurus yang nantinya secara bersama-sama dengan TERMOHON PKPU mengurus harta kekayaan TERMOHON PKPU, Kepma No. 109/2020 telah mengatur pada Buku I bagian B poin 1 angka 1.2.2 huruf k sebagai berikut:

"Dalam Permohonan PKPU, PEMOHON harus mengusulkan Pengurus dengan syarat ... Permohonan tidak didaftarkan apabila PEMOHON tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus"

33. Sehubungan dengan pengaturan dalam Buku I bagian B poin 1 angka 1.2.2 huruf k KEPMA No. 109/2020 tersebut, melalui Permohonan a Quo, PEMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mengangkat nama-nama berikut sebagai Pengurus dan/atau Kurator apabila dikemudian hari akan dinyatakan pailit:

a. Christopher Limanto, S.H., M.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-36.AH.04.05-2025, tanggal 5 Maret 2025, yang beralamat di Pondok Maspion VC-1, Sidoarjo, Jawa Timur; dan

b. Fiaruska Raynaldo Vikorefial, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-78.AH.04.05-2024, tanggal 4 Juni 2024, yang beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

34. Majelis Hakim Yang Terhormat, menjadi patut untuk PEMOHON PKPU sampaikan, bahwa Pengurus dan/atau Kurator yang PEMOHON PKPU ajukan merupakan Pengurus dan/atau Kurator yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU, maupun Kreditor Lain, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (3) UU

Halaman 13 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Kepailitan dan PKPU, yang akan dikutip sebagai berikut:

Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor"

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara"

35. Dengan demikian, maka pengusulan Pengurus yang PEMOHON PKPU ajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 234 UU Kepailitan dan PKPU jo. Buku I bagian B poin 1 angka 1.2.2 huruf k KEPMA No. 109/2020.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan PKPU a Quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan terhadap PT LUNDIN INDUSTRY INVEST;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT LUNDIN INDUSTRY INVEST selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan a Quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT LUNDIN INDUSTRY INVEST;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Christopher Limanto, S.H., M.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-36.AH.04.05-2025, tanggal 5 Maret 2025, yang beralamat di Pondok Maspion VC-1, Sidoarjo, Jawa Timur; dan
 - b. Fiaruska Raynaldo Vikorefial, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan

Halaman 14 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus No. AHU-78.AH.04.05-2024, tanggal 4 Juni 2024, yang beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT LUNDIN INDUSTRY INVEST;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PT LUNDIN INDUSTRY INVEST, serta kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a Quo diucapkan;

6. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT LUNDIN INDUSTRY INVEST dinyatakan berakhir.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dihadiri Kreditor Lain I bernama WARRICK KEITH YEOMAN, Warga Negara New Zealand berdasarkan New Zealand Passport No. LM844130 yang berdomisili di Banyuwangi Jawa Timur dan Kreditor Lain II PT. BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT yang diwakili Andrei Fardeev selaku Direktur Utama beralamat di Graha Mandiri Lantai 19 Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, dalam hal ini Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II memberikan kuasa kepada DWIANA MIRANTI, S.H., dan SUGIARTO HARIONO, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DHARANA LAW FIRM, beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia – 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) tanggal 22 Mei 2026;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



DALAM EKSEPSI

**A. Eksepsi Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)
Mengenai Jumlah dan Sumber Utang Sebagaimana Dimaksud Pasal 8
ayat (4) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UU KPKPU)**

1. Bahwa Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mensyaratkan permohonan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
2. Bahwa dalam posita angka 13 Permohonan a quo, PEMOHON PKPU sendiri mendalilkan bahwa nilai kesepakatan uang muka (down payment) atas pengadaan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total USD 1.200.000, yakni sejumlah USD 600.000, sebagaimana dituangkan dalam Invoice No. 0040/LII/INV/21 tertanggal 19 Juli 2021;
3. Bahwa akan tetapi, pada posita angka 14, PEMOHON PKPU justru mendalilkan telah melakukan pembayaran sejumlah USD 900.000, melalui 5 (lima) tahap pembayaran, lebih tinggi dari nilai uang muka yang disepakati sendiri oleh PEMOHON PKPU. PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU bersama-sama belum ada yang menyelesaikan prestasinya masing-masing karena dari nilai yang disepakati USD 1,200,000, PEMOHON PKPU masih kurang bayar USD 300,000. Sehingga permohonan PKPU aquo bertentangan dengan prinsip prestasi dan wanprestasi dalam hukum perdata. Dikarenakan PEMOHON PKPU belum menyelesaikan prestasinya sampai sempurna (premature).
4. Bahwa selain itu, pada posita angka 17, PEMOHON PKPU mengutip Surat Pengakuan TERMOHON PKPU tertanggal 5 September 2023 yang justru menerangkan bahwa dana yang diterima TERMOHON PKPU berasal dari dua pihak yang berbeda, yaitu ASA Nordic (in casu PEMOHON PKPU) sejumlah USD 700.000, dan OCP sejumlah USD 200.000, yang merupakan pihak ketiga di luar Permohonan a quo dan bukan merupakan PEMOHON PKPU. Uraian ini bertentangan secara langsung dengan dalil PEMOHON PKPU sendiri pada posita angka 14 yang menyatakan bahwa seluruh USD 900.000, berasal dan dibayarkan oleh PEMOHON PKPU sendiri;
5. Bahwa dengan adanya pertentangan/inkonsistensi internal dalam dalil PEMOHON PKPU mengenai jumlah dan sumber dana

Halaman 16 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



piutang yang didalilkan sebagai utang TERMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU sendiri tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa sesungguhnya nilai piutang yang menjadi haknya sendiri sebagai badan hukum tersendiri, terpisah dari OCP. Hal ini menjadikan Permohonan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi bahwa Objek Permohonan Bukan Merupakan “Utang” Sederhana Sebagaimana Dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU, yang dimaksud dengan “utang” adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor;
2. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, sebagaimana didalilkan sendiri oleh PEMOHON PKPU pada posita angka 12, adalah hubungan bisnis pengadaan (procurement) 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats yang harus diproduksi/dibuat terlebih dahulu (bukan barang jadi/ready stock). Perjanjian yang demikian pada hakikatnya merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan/jasa pembuatan kapal (perjanjian jasa), di mana prestasi pokok TERMOHON PKPU adalah penyerahan barang (levering), bukan pembayaran sejumlah uang;
3. Bahwa kewajiban penyerahan barang hanya dapat berubah menjadi kewajiban pengembalian uang muka apabila perjanjian yang mendasarinya telah dibatalkan/diputuskan (ontbinding) secara sah, baik melalui kesepakatan bersama para pihak maupun melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Bahwa PEMOHON PKPU tidak pernah mendalilkan adanya pembatalan perjanjian pengadaan a quo secara sah menurut hukum. Surat Pengakuan tertanggal 5 September 2023 yang dikutip PEMOHON PKPU pada posita angka 17 hanya menyatakan “we are regrettably forced to postpone this order” (penundaan pekerjaan), dan sama sekali tidak memuat pernyataan kesediaan TERMOHON PKPU untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima. Dengan demikian, tidak terdapat “utang” dalam pengertian Pasal 1 angka 6 UU KPKPU,

Halaman 17 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



melainkan hanya keterlambatan pemenuhan prestasi (wanprestasi) yang objek dan nilai kerugiannya masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan perkara perdata biasa;

5. Bahwa oleh karenanya, objek Permohonan a quo tidak memenuhi unsur “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU beserta penjelasannya, karena diperlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut mengenai:

- 5.1. Sah tidaknya pembatalan perjanjian pengadaan a quo;
- 5.2. Nilai riil kewajiban pengembalian mengingat adanya perbedaan sumber dana sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi A di atas;
- 5.3. Sejauh mana proses produksi 6 (enam) unit kapal G7 Boats telah/belum diselesaikan oleh TERMOHON PKPU.

6. Bahwa preseden mengenai tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana terhadap objek permohonan yang secara faktual kompleks bukanlah hal baru dalam praktik peradilan niaga. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 (SEMA No. 3/2023), khususnya rumusan Kamar Perdata Khusus, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa permohonan pailit maupun PKPU terhadap perusahaan pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, dengan pertimbangan bahwa perkara demikian melibatkan kompleksitas faktual berupa proyek yang masih berjalan/belum selesai dibangun serta status penyerahan unit yang belum pasti;

7. Bahwa ratio decidendi dalam SEMA No. 3/2023 tersebut sepatutnya diterapkan secara mutatis mutandis dalam perkara a quo. Sebagaimana halnya sengketa pengembang apartemen yang objeknya berupa bangunan yang masih dalam proses pembangunan dan belum diserahkan, objek Permohonan a quo juga berupa 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats yang bersifat custom-built dan masih dalam proses produksi, belum diserahkan kepada PEMOHON PKPU. Kompleksitas tersebut meliputi status penyelesaian produksi, keabsahan pembatalan perjanjian, serta perbedaan sumber dana sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi A, pada hakikatnya identik sifatnya dengan

Halaman 18 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



pertimbangan yang melandasi SEMA No. 3/2023, sehingga sepatutnya objek Permohonan a quo juga dinyatakan tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Permohonan yang demikian tidak tunduk pada mekanisme pembuktian sederhana PKPU melainkan gugatan perdata biasa (contentiosa) di pengadilan negeri yang berwenang.

C. Eksepsi mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Concursus Creditorum (Lebih dari 1 Kreditor) sebagaimana Dimaksud Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU

1. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU mengatur bahwa PKPU hanya dapat diajukan oleh “Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor”. Syarat ini bersifat kumulatif dengan syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap masing-masing kreditor secara sah dan meyakinkan;

2. Bahwa terhadap Sdr. Warrick Keith Yeoman selaku “Kreditor Lain I”:

2.1. Bahwa pada posita angka 21 huruf a, mendalilkan bahwa Perjanjian Kerja (Employment Contract) tertanggal 1 Mei 2014 dibuat antara “TERMOHON PKPU (Bersama North Sea Boats Pte. Ltd.)” selaku pemberi kerja dengan Sdr. Warrick Keith Yeoman selaku pekerja. Dalil PEMOHON PKPU sendiri mengakui adanya pemberi kerja bersama, yakni North Sea Boats Pte. Ltd., suatu badan hukum asing yang berbeda dan terpisah dari TERMOHON PKPU. PEMOHON PKPU tidak menguraikan proporsi/porsi kewajiban antara TERMOHON PKPU dengan North Sea Boats Pte. Ltd. atas utang dimaksud, sehingga tidak terbukti secara sederhana bahwa keseluruhan nilai USD 303.468, tersebut merupakan utang yang seluruhnya dan sematamata menjadi kewajiban TERMOHON PKPU;

2.2. Bahwa klaim atas dasar Perjanjian Kerja tahun 2014 yang baru diajukan sebagai dasar Permohonan PKPU pada tahun 2026 (12 tahun kemudian) tanpa penjelasan mengenai kapan tepatnya kewajiban tersebut jatuh tempo, komponen upah/kompensasi yang menjadi dasar perhitungan, serta ada/tidaknya penyelesaian melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan (Pengadilan Hubungan Industrial) yang

Halaman 19 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



merupakan forum yang secara khusus berwenang untuk sengketa ketenagakerjaan, juga patut dipertanyakan validitasnya sebagai “utang” dalam pengertian Pasal 1 angka 6 UU K-PKPU yang dapat dibuktikan secara sederhana.

2.3. Bahwa Pemohon PKPU telah menarik Sdr. Warrick Keith Yeoman selaku Kreditor Lain I dengan dalil utang yang bersumber dari Perjanjian Kerja (Employment Contract) tertanggal 1 Mei 2014, padahal klaim tersebut belum pernah diperiksa maupun diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, permohonan pailit/PKPU yang mendasarkan diri pada hak pekerja hanya dapat diajukan apabila hak tersebut telah ditetapkan dalam putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan telah melalui proses eksekusi/teguran (aanmaning) kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, serta hak dimaksud tetap belum dibayar. Oleh karena syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh PEMOHON PKPU terhadap klaim Sdr. Warrick Keith Yeoman, maka kedudukan Kreditor Lain I tidak sah secara hukum acara, sehingga syarat Concursus Creditorum (minimal 2 kreditor) sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU tidak terpenuhi.

2.4. Bahwa terdapat pula Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai konsekuensi Warrick Keith Yeoman haruslah menyelesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang ada, sehingga Warrick Keith Yeoman bukan merupakan Kreditor dalam perkara aquo.

3. Bahwa terhadap PT Banyuwangi International Yacht selaku “Kreditor Lain II”: Bahwa dasar yang didalilkan PEMOHON PKPU adalah Somasi, Laporan Audit Investigatif, dan register perkara No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW. Bahwa kode register “Pdt.P” secara lazim merujuk pada perkara permohonan (voluntair), bukan gugatan perdata (contentiosa) yang diperiksa secara adversarial dengan TERMOHON PKPU sebagai pihak yang diberikan kesempatan membela diri (audi et alteram partem). Dengan demikian, penetapan a quo tidak dapat sertamerta dijadikan bukti eksistensi dan kepastian jumlah utang

Halaman 20 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



TERMOHON PKPU kepada Kreditor Lain II tersebut; Bahwa juga terdapat 2 hasil audit yang berbeda dimana masih terdapat konflik internal dari PT Banyuwangi International Yacht itu sendiri.

4. Bahwa mengingat kedua "Kreditor Lain" yang didalilkan PEMOHON PKPU masih memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahan, kepastian jumlah, dan kepastian bahwa piutang tersebut murni dan seluruhnya menjadi kewajiban TERMOHON PKPU (bukan pihak ketiga lain), maka syarat Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengenai keberadaan lebih dari 1 (satu) kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sederhana, tidak terpenuhi dalam Permohonan a quo.

5. Bahwa masih terdapat sengketa pada 2 Pengadilan yang berbeda terkait obyek yang sama dalam perkara aquo yakni:

5.1. Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 212/Pdt.G /2025/PN.Byw didaftarkan pada tanggal 16 September 2025 oleh TERMOHON PKPU

5.2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G /2026/PN.Jkt.Pst didaftarkan pada tanggal 10 Februari 2026 oleh Kord LTD (Selaku pihak ketiga penerima Ceasie dari pihak PEMOHON PKPU).

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Permohonan a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini TERMOHON PKPU mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah TERMOHON PKPU uraikan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap turut serta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON PKPU menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON PKPU sebagaimana termuat dalam Permohonan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON PKPU dalam Jawaban ini;

Mengenai Legal Standing dan Kompetensi Relatif (Posita angka 1 s.d. 8)

3. Bahwa TERMOHON PKPU tidak membantah domisili hukumnya berada di Jalan Lundin Nomor 1, Lingkungan Sukowidi,

Halaman 21 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Klatak, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara a quo sesuai Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU jo. Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999;

4. Bahwa akan tetapi, kompetensi relatif tersebut tidak dengan sendirinya berarti Permohonan a quo memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam bagian Eksepsi di atas, khususnya mengenai tidak terpenuhinya syarat “utang” dan “fakta sederhana”.

Mengenai Dalil Kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU (Posita angka 12 s.d. 20)

5. Bahwa TERMOHON PKPU mengakui adanya hubungan bisnis pengadaan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats dengan PEMOHON PKPU dengan nilai kesepakatan sebesar USD 1.200.000, dan uang muka yang disepakati sebesar USD 600.000, (50%) sebagaimana didalilkan PEMOHON PKPU sendiri pada posita angka 13;

6. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dan mempertanyakan dalil PEMOHON PKPU pada posita angka 14 yang menyatakan telah membayar sejumlah USD 900.000, yakni melebihi nilai uang muka yang disepakati bersama. TERMOHON PKPU dengan ini meminta PEMOHON PKPU untuk membuktikan secara rinci dan sah dasar hukum kelebihan pembayaran dimaksud, mengingat Surat Pengakuan yang dikutip PEMOHON PKPU sendiri pada posita angka 17 justru menerangkan bahwa sebagian dana (USD 200.000) berasal dari OCP, pihak ketiga yang bukan merupakan PEMOHON PKPU dalam perkara a quo;

7. Bahwa TERMOHON PKPU tidak menyangkal adanya penundaan proses pengadaan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan tertanggal 5 September 2023. Akan tetapi, penundaan tersebut merupakan konsekuensi dari kompleksitas proses manufaktur kapal komposit (composite boat) yang bersifat custom-built, yang lazimnya membutuhkan waktu produksi yang tidak singkat serta bergantung pada faktor teknis dan pengadaan bahan baku, termasuk bahan baku impor. TERMOHON PKPU senantiasa beritikad baik untuk menyelesaikan proses produksi dan tidak pernah menyatakan pembatalan perjanjian pengadaan a quo;

8. Bahwa oleh karena perjanjian pengadaan a quo belum

Halaman 22 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



dibatalkan secara sah menurut hukum, maka kewajiban TERMOHON PKPU yang sesungguhnya masih berupa kewajiban penyerahan barang (levering), bukan kewajiban pembayaran/pengembalian sejumlah uang. Dengan demikian, tidak terdapat “utang” yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pengertian Pasal 1 angka 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Hal ini sejalan dalam SEMA No. 3/2023 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi B angka 6 dan 7, yang membatasi penggunaan mekanisme pembuktian sederhana pailit/PKPU terhadap objek perikatan yang secara faktual masih dalam proses penyelesaian/produksi dan belum diserahkan;

9. Bahwa terlebih lagi sudah ada Somasi tanggal 9 Juli 2025 dan Somasi II pada tanggal 1 September 2025 dari TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU untuk segera mengambil 3 unit lambung kapal yang sudah selesai hal tersebut juga telah didalilkan dalam Perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN.Byw pada Pengadilan Negeri Banyuwangi.

10. Bahwa TERMOHON PKPU juga menolak dalil PEMOHON PKPU pada posita angka 19 dan 20 yang menyatakan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhitung sejak 28 Juni 2026. Somasi tertanggal 19 Juni 2026 hanya memberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya somasi, yang secara faktual bukan merupakan tenggang waktu yang wajar dan patut (redelijke termijn) mengingat nilai transaksi yang besar (USD 900.000) dan sifat transaksi lintas negara (crossborder) yang lazimnya membutuhkan waktu koordinasi lebih panjang antar pihak yang berkedudukan di negara berbeda. Somasi yang tidak wajar demikian tidak dapat dijadikan dasar penentuan jatuh tempo utang secara sah.

Mengenai Dalil Kreditor Lain (Posita angka 21 s.d. 22)

11. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dalil PEMOHON PKPU mengenai adanya Kreditor Lain I (Sdr. Warrick Keith Yeoman) dan Kreditor Lain II (PT Banyuwangi International Yacht) sepanjang belum dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana telah diuraikan secara terperinci oleh TERMOHON PKPU dalam Eksepsi C;

12. Bahwa mengenai Kreditor Lain II, TERMOHON PKPU dengan ini menyatakan keberatan atas penggunaan Penetapan No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW sebagai dasar pembuktian eksistensi utang, mengingat sifat perkara voluntair dari register a quo yang tidak

Halaman 23 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



melibatkan TERMOHON PKPU sebagai pihak dalam proses pembuktian yang bersifat adversarial.

Mengenai Dalil Pembuktian Sederhana (Posita angka 23 s.d. 28)

13. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan syarat “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU telah terpenuhi, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan TERMOHON PKPU dalam Eksepsi A, B, dan C di atas, termasuk perbandingan dengan prinsip yang dianut dalam SEMA No. 3/2023 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi B angka 6 dan 7;

14. Bahwa mengenai kutipan Surat Pengakuan tertanggal 5 September 2023 yang didalilkan PEMOHON PKPU pada posita angka 27, TERMOHON PKPU menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1926 KUHPdata mengenai pengakuan (bekentenis), suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat kualifikasi (gequalificeerde bekentenis) tidak dapat dipecah/dipisah-pisahkan untuk hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini, Surat Pengakuan yang sama juga menerangkan sumber dana dari dua pihak berbeda (ASA Nordic dan OCP), sehingga pengakuan tersebut harus dinilai secara utuh, bukan secara sepotong-sepotong sebagaimana didalilkan PEMOHON PKPU, dan pada faktanya justru memperkuat ketidakjelasan jumlah piutang PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi A;

15. Bahwa yurisprudensi yang dikutip PEMOHON PKPU pada posita angka 28, yakni Putusan No. 79/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, tidak relevan dan tidak dapat diterapkan secara mutatis mutandis dalam perkara a quo, karena kedua putusan tersebut berkenaan dengan hubungan hukum jual-beli barang niaga yang telah diserahkan (ready stock/suku cadang dan layanan servis), sedangkan perkara a quo berkenaan dengan perjanjian pengadaan/pemborongan pembuatan barang (custom-built manufacturing) yang saat ini sudah selesai diproduksi dan belum diserahkan, sehingga sifat serta kompleksitas pembuktiannya berbeda secara fundamental sebaliknya, justru lebih pada karakteristik perkara yang dimaksud dalam SEMA No. 3/2023 sebagaimana diuraikan di atas;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 163 HIR,

Halaman 24 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



PEMOHON PKPU selaku pihak yang mendalilkan adanya suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut. Mengingat ketidakjelasan jumlah, sumber dana, dan status hukum perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON PKPU belum dapat memenuhi beban pembuktian sederhana yang disyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Mengenai Petitum Permohonan, Hakim Pengawas, dan Pengurus (Posita angka 29 s.d. 35)

17. Bahwa oleh karena Permohonan a quo tidak beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum PEMOHON PKPU agar TERMOHON PKPU dinyatakan berada dalam keadaan PKPU sudah sepatutnya ditolak;

18. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan a quo, maka petitum-petitum turunan mengenai penunjukan Hakim Pengawas dan pengangkatan Pengurus/Kurator turut pula sepatutnya ditolak;

19. Bahwa quod non, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan Permohonan a quo, TERMOHON PKPU memohon agar Majelis Hakim tidak serta-merta menunjuk Pengurus/Kurator yang diusulkan PEMOHON PKPU, mengingat independensinya belum dibuktikan sebagaimana diuraikan di atas, melainkan terlebih dahulu mensyaratkan surat pernyataan independensi tertulis, atau mempertimbangkan Pengurus/Kurator alternatif yang independen.

20. Bahwa TERMOHON PKPU tidak membantah kewenangan Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU sebagaimana dikutip PEMOHON PKPU pada posita angka 30;

21. Bahwa TERMOHON PKPU membantah dalil PEMOHON PKPU pada posita angka 34 dan 35 yang menyatakan Pengurus/Kurator yang diusulkan Sdr. A. Christopher Limanto, S.H., M.H. dan Sdr. Fiaruska Raynaldo Vikorefial, S.H. telah memenuhi syarat independensi dan batas maksimal penanganan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 234 ayat (1) UU KPKPU jo. Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Dalil tersebut merupakan pernyataan sepihak PEMOHON PKPU sendiri, tanpa disertai bukti pendukung berupa surat pernyataan independensi maupun daftar perkara yang sedang ditangani oleh calon Pengurus/Kurator yang bersangkutan, termasuk tidak melebihi jumlah 3 perkara yang ditangani oleh calon Kurator tersebut. Bukti pendaftaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikutip pada posita angka 33 hanya

Halaman 25 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan status administratif terdaftar sebagai profesi, dan tidak membuktikan independensi dalam perkara konkret a quo, yang bersifat kasuistis dan harus dinilai berdasarkan ada/tidaknya hubungan afiliasi dengan para pihak dalam perkara a quo;

22. Bahwa oleh karena dalil independensi tersebut tidak dapat diuji kebenarannya dan sepatutnya dikesampingkan sebagai dalil yang tidak didukung bukti (*unsupported allegation*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa objek Permohonan a quo bukan merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada PEMOHON PKPU.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERMOHON PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi The Companies Act (Chapter 50) A Private Company Limited by Shares Constitution of ASA Nordic Pte. Ltd., tertanggal 24/10/2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1a**;
2. Fotokopi Translasi Penerjemah Tersumpah atas The Companies Act (Chapter 50) A Private Company Limited by Shares Constitution of

Halaman 26 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASA Nordic Pte. Ltd., tertanggal 24/10/2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1ai**;

3. Fotokopi ACRA Business Profile (Company) of ASA Nordic Pte. Ltd. (UEN 201836338N), diterbitkan ACRA Singapura tertanggal 21 Jan 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1b**;

4. Fotokopi Translasi Penerjemahan Tersumpah atas ACRA Business Profile (Company) of ASA Nordic Pte. Ltd. (UEN 201836338N), diterbitkan ACRA Singapura tertanggal 21 Jan 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1bi**;

5. Fotokopi Paspor Waldemar Jigarov, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1c**;

6. Fotokopi Invoice No. 0040/LII/INV/21 dated 19 July 2021 from PT Lundin Industry Invest, billed to ASA Nordic PTE Ltd., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2a**;

7. Fotokopi Citibank Account Statement Foreign Currency Account dated 01 July 2021 - 31 July 2021, on behalf of ASA Nordic PTE LTD, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2b**;

8. Fotokopi Citibank Account Statement Foreign Currency Account dated 01 August 2021 - 31 August 2021, on behalf of ASA Nordic PTE LTD, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2c**;

9. Fotokopi Letter No. 150/LII/ASA/IX/2023 dated 5 September 2023 from PT Lundin Industry Invest to ASA Nordic, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2d**;

10. Fotokopi Payment Confirmation tertanggal 12 Agustus 2021 dari OCP Group AB kepada ASA Nordic Pte. Ltd., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2e**;

11. Fotokopi Somasi tertanggal 19 Juni 2026 ditujukan kepada PT Lundin Industry Invest, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3a**;

12. Fotokopi Resi Pengiriman JNE Nomor 013880010472226, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3b**;

13. Fotokopi Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-36.AH.04.05-2025 atas nama A. Christopher Limanto, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda **bukti P-4a**;

14. Fotokopi Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78.AH.04.05-2024 atas nama Fiaruska Raynaldo Vikorefial, S.H., selanjutnya diberi tanda **bukti P-4b**;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Diangkat Sebagai

Halaman 27 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus atas nama A. Christopher Limanto, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda **bukti P-4c**;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Diangkat Sebagai Pengurus atas nama Fiaruska Raynaldo Vikorefial, S.H., selanjutnya diberi tanda **bukti P-4d**;

17. Fotokopi Surat Nadim & Partners Law Firm Nomor 08/EKS/NP/IV/2026 tanggal 14 April 2026 Perihal Formal Notice of Disagreement, Sanctions Risk Exposure, and Demand for Immediate Remedial Action, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5a**;

18. Fotokopi Surat LLC KORD Nomor 260726 tanggal 24 Juli 2026 Perihal Response to Letter 057/MZ/VII/2026 dated 23 July 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5b**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5b tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata yang cocok dan sesuai dengan aslinya hanya bukti P-3b, P-4c dan P-d, selebihnya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain I Warrick Keith Yeoman telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Paspor Warrick Keith Yeoman, selanjutnya diberi tanda **bukti KLI-1a**;

2. Fotokopi Surat dari XJS LLP a.n. Warrick Keith Yeoman kepada North Sea Boats Pte. Ltd., dkk. tanggal 20 Desember 2024 perihal Warrick Keith Yeoman v North Sea Boats Pte Ltd et al, selanjutnya diberi tanda **bukti KLI-2a**;

3. Fotokopi Annex 1 Booklet Entitlements Following WKY's Termination of Employment tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti KLI-2b**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda KLI-1a sampai dengan KLI-2b tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan ketiganya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain II PT Banyuwangi International Yacht telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian (Deed of Establishment) No. 29 tanggal 21 Agustus 2019 dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H.,

Halaman 28 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-1a**;

2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Banyuwangi International Yacht Nomor 12 Tanggal 24 April 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-1b**;

3. Fotokopi Paspor Andrei Fardeev, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-1c**;

4. Fotokopi Laporan Audit Investigatif pada PT Banyuwangi International Yacht, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-2a**;

5. Fotokopi Putusan No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-2b**;

6. Fotokopi Somasi III tertanggal 3 Juni 2026 dari PT Banyuwangi International Yacht kepada PT Lundin Industry Invest, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-3a**;

7. Fotokopi Resi Pengiriman J&T Express Nomor JD0563386318 atas Somasi III tertanggal 3 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-3b**;

8. Fotokopi Somasi IV tertanggal 19 Juni 2026 dari PT Banyuwangi International Yacht kepada PT Lundin Industry Invest, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-3c**;

9. Fotokopi Resi Pengiriman JNE Nomor 01388008732226 atas Somasi IV tertanggal 19 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti KLII-3d**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda KLII-1a sampai dengan KLII-3d tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata yang cocok dan sesuai dengan aslinya hanya bukti KLII-1b sedangkan bukti selebihnya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Gugatan Register Nomor 212/Pdt.G/2025/PN.Byw, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;

2. Fotokopi Surat Kantor Advokat Eko & Partner's, tanggal 6 Juli 2026, Perihal: Resume Mediasi, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;

3. Fotokopi Gugatan Register Nomor 97/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;

4. Fotokopi Cession Contract No 100924 tanggal 10 September 2024 oleh dan di antara KORD LLC dan PEMOHON PKPU, selanjutnya

Halaman 29 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



diberi tanda **bukti T-4**;

5. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail oleh dan di antara Andy Luqman, John Lundin, Warrick, Lizza Lundin, dan Vlad Jigarov periode 6 Juli 2023 – 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;

6. Fotokopi Surat PT Lundin Industry Invest No. 150/LII/ASA/IX/2023, tanggal 5 September 2023, yang ditujukan kepada A.S.A Nordic (Lampiran e-mail), selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**;

7. Fotokopi e-mail antara Moch Zaeni dan Waldemar Jigaroff tanggal 9 Juli 2025 -10 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-7**;

8. Fotokopi Terjemahan e-mail antara Moch Zaeni dan Waldemar Jigarovv tanggal 9 Juli 2025-10 Juli 2025, dengan penerjemah tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda **bukti T-8**;

9. Fotokopi Surat Law Firm Zaeni & Associates, Nomor: 037/MZ/VI/2025. Perihal: Somasi I, yang ditujukan kepada ASA Nordic Pte. Ltd., selanjutnya diberi tanda **bukti T-9**;

10. Fotokopi Surat PT Lundin Industry Invest, Perihal: Invoice, Nomor: 0040/LII/INV/21, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**;

11. Fotokopi e-mail dari sale@kord.pro kepada Moch Zaeni tanggal 13 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11**;

12. Fotokopi Terjemahan e-mail dari sale@kord.pro kepada Moch Zaeni tanggal 13 Juli 2025, dengan penerjemah tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda **bukti T-12**;

13. Fotokopi Surat Kord LLC, tanggal 13 Juli 2025, Ref. No. 260725, kepada Moch Zaeni, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda **bukti T-13**;

14. Fotokopi Surat Kord LLC, tanggal 6 Juni 2025, Ref. No. 220625, kepada John Lundin, selanjutnya diberi tanda **bukti T-14**;

15. Fotokopi Terjemahan Surat Kord LLC, tanggal 6 Juni 2025, Ref. No. 220625, kepada John Lundin dengan penerjemah tersumpah Dicky Priyana, S.Hum, selanjutnya diberi tanda **bukti T-15**;

16. Fotokopi e-mail antara Moch Zaeni dan Waldemar Jigaroff tanggal 1 September 2025-4 September 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-16**;

17. Fotokopi Terjemahan e-mail antara Moch Zaeni dan Waldemar Jigaroff tanggal 1 September 2025-4 September 2025, selanjutnya diberi

Halaman 30 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda **bukti T-17**;

18. Fotokopi Surat Law Firm Zaeni & Association, Nomor 038/MZ/VIII/2025, Perihal: Somasi I, kepada ASA Nordic Pte. Ltd., selanjutnya diberi tanda **bukti T-18**;

19. Fotokopi Surat ASA Nordic kepada Moch Zaeni, tanggal 3 September 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-19**;

20. Fotokopi Surat Law Firm Zaeni & Associates tanggal 4 September 2025, Perihal: Reply to ASA Nordic, selanjutnya diberi tanda **bukti T-20**;

21. Fotokopi Terjemahan Surat Law Firm Zaeni & Associates tanggal 4 September 2025, Perihal: Reply to ASA Nordic, selanjutnya diberi tanda **bukti T-21**;

22. Fotokopi Email antara Vladimir Jigaroff dengan Moch Zaeni tanggal 8 September 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-22**;

23. Fotokopi Terjemahan Email antara Vladimir Jigaroff dengan Moch Zaeni tanggal 8 September 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-23**;

24. Fotokopi Surat ASA Nordic, kepada John Ivar Allan Lundin selaku Direktur PT Lundin Industry Invest, tanggal 8 September 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-24**;

25. Fotokopi e-mail antara sale@kord.pro dengan Jon, Jon, Lizza, tanggal 17 Juli 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti T-25**;

26. Fotokopi Terjemahan e-mail antara sale@kord.pro dengan Jon, Jon, Lizza, tanggal 17 Juli 2026 dengan penerjemah tersumpah Dicky Priyana, S.Hum, selanjutnya diberi tanda **bukti T-26**;

27. Fotokopi Surat Kord LLC, tanggal 16 Juli 2026, Ref. No. 240726, Perihal: Somasi, yang ditujukan kepada John Ivar Allan Lundin selaku Direktur PT Lundin Industry Invest, selanjutnya diberi tanda **bukti T-27**;

28. Fotokopi Surat law Firm Zaeni & Associates Nomor: 054/MZ/VII/2026, kepada MA. Bezrukov, selanjutnya diberi tanda **bukti T-28**;

29. Fotokopi Surat Kord LLC, tanggal 21 Juli 2026, Ref. No. 250726, selanjutnya diberi tanda **bukti T-29**;

30. Fotokopi Surat Law Firm Zaeni & Associates, Nomor 057/MZ/VII/2026, Perihal: Tanggapan atas surat Ref. No. 250726 tertanggal 21 Juli 2026, yang ditujukan kepada M.A. Bezrukov., selanjutnya diberi

Halaman 31 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda **bukti T-30**;

31. Fotokopi Surat Kord LLC, tanggal 24 Juli 2026, Ref. No. 260726, Perihal: Response to Letter 057/MZ/VII/2026 dated 23 July 2026, Balasan Surat 057/MZ/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti T-31**;

32. Fotokopi Laporan Keuangan PT Banyuwangi International Yacht Tanggal 31 Desember 2019 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-32**;

33. Fotokopi Laporan Keuangan PT Banyuwangi International Yacht Tanggal 31 Desember 2020 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-33**;

34. Fotokopi Laporan Keuangan PT Banyuwangi International Yacht Tanggal 31 Desember 2021 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-34**;

35. Fotokopi Laporan Keuangan PT Banyuwangi International Yacht Tanggal 31 Desember 2022 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-35**;

36. Fotokopi Laporan Keuangan PT Banyuwangi International Yacht Tanggal 31 Desember 2023 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-36**;

37. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/243/III/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 16 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-37**;

38. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/620/XII/2025/BARESKRIM tanggal 18 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda **bukti T-38**;

39. Fotokopi Surat PT Lundin Industry Invest, Nomor 081/HRD/V/2024, Perihal: Penerimaan Pengunduran Diri, yang ditujukan kepada Sdr. Warrick K. Yeoman, tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti T-39**;

40. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan /Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/366/XI/2024/SPKT pada Polres Kota

Halaman 32 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, tanggal 15 November 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti T-40**;

41. Fotokopi Video pengunduran Warrick Keith Yeoman tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti T-41**;

42. Fotokopi Lease Agreement between PT Lundin Industry Invest and PT Banyuwangi International Yacht Number 001/LEASE/LLI/2020 tanggal 10 February 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-42**;

43. Fotokopi Perjanjian Sewa Nomor 001/LEASE/LLI/2020 antara PT Lundin Industry Invest dan PT Banyuwangi International Yacht tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-43**;

44. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Register Nomor 87/Pdt.G/2025/PN Byw pada Pengadilan Negeri Banyuwangi antara PT LUNDIN INDUSTRY INVEST sebagai PENGGUGAT dan PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT sebagai TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti T-44**;

45. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Register Nomor 332/PDT/2026/PT SBY pada Pengadilan Tinggi Surabaya antara PT LUNDIN INDUSTRY INVEST sebagai PENGGUGAT dan PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT sebagai TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti T-45**;

46. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Register Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Byw pada Pengadilan Negeri Banyuwangi antara PT LUNDIN INDUSTRY INVEST sebagai PENGGUGAT dan ASA NORDIC LTD selaku TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti T-46**;

47. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Register Nomor 97/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara KORD LTD sebagai PENGGUGAT dan PT LUNDIN INDUSTRY INVEST sebagai TERGUGAT serta ASA NORDIC LTD sebagai TURUT TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **bukti T-47**;

48. Fotokopi e-mail dari alex@interspectech.ru kepada john lundin, warrick, vlad jigaroff pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 8.48 pm, selanjutnya diberi tanda **bukti T-48**;

49. Fotokopi e-mail dari vladimir@ocpgroup.se kepada gavrmat@yandex.ru pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 3.44 pm, selanjutnya diberi tanda **bukti T-49**;

50. Fotokopi e-mail dari gvrmat@yadex.ru kepada teguh, pada

Halaman 33 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2021 pukul 9.43 pm, selanjutnya diberi tanda **bukti T-50**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-50 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya hanya bukti T-1, T-8, T-9, T-12, T-15, T-17, T-21, T-23, T-26, T-32, T-33 sampai dengan bukti T-38, T-40, T-42 dan T-43, selebihnya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. ZAENI, S.H.,M.H.

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah jual beli kapal, yaitu Pemohon selaku pembelinya sedangkan Termohon pihak yang membuat dan penjualnya;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2021 tanpa ada perjanjian tertulis, hanya melalui invoice yaitu Termohon akan membuat 6 (enam) buah badan kapal dengan nilai total USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu);
- Bahwa dalam jual beli tersebut tidak ada jangka waktu pelunasannya
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah membayar kepada Termohon sebesar USD 900.000,00 (sembilan ratus ribu dollar Amerika);
- Bahwa sekitar tahun 2022 Termohon telah menyelesaikan pembuatan 3 (tiga) badan kapal dan dari pihak Pemohon ada perubahan spek pesanan yang tadinya open cabin menjadi cabin;
- Bahwa perubahan spek tersebut mengakibatkan adanya perubahan biaya, dan perubahan biaya tersebut telah diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon agar mengambil unit badan kapal, akan tetapi Pemohon merespon dengan mendatangkan utusannya untuk melihat badan kapal tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang datang melihat badan kapal adalah pihak KORD yang menjelaskan ada cecis antara Alex (Direktur Pemohon) dengan KORD yaitu Pemohon meminjam sejumlah uang kepada KORD untuk membayar unit badan kapal dimaksud, yang

Halaman 34 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui OCP;

- Bahwa saksi sebagai kuasa hukum Termohon juga pernah memberitahukan kepada Pemohon untuk mengambil 3 (tiga) badan kapal yang sudah jadi tersebut pada tahun 2024, namun tanggapannya Pemohon akan mengambil 3 kapal tersebut dan meminta pengembalian uang sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) ditambah bunga dan denda;
- Bahwa pihak Termohon bersedia mengembalikan uang pembayaran sebesar USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika) atau unit badan kapalnya diambil, akan tetapi tidak bersedia untuk membayar denda;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Hukum Termohon pernah memberikan somasi kepada Pemohon yang dikirimkan melalui e-mail, somasi diberikan karena tempat parkir unit badan kapal tersebut adalah kerjasama antara Termohon dengan Menteri Pertahanan dan Termohon memerlukan tempat parkir tersebut untuk kepentingan lainnya sehingga jika memang tidak diambil maka terdapat hitungan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon, dan tidak ada respons dari Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-16, Bukti T-22, dan Bukti T-27 yang merupakan alamat e-mail yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa terkait dengan cessie oleh pihak KORD kepada Pemohon ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait dengan levering;
- Bahwa saksi kenal dengan Warrick dan saksi juga mengetahui PT Banyuwangi International Yacht yang 2 (dua) pemilik sahamnya juga sebagai pemilik saham Termohon;
- Bahwa salah satu pemilik saham Pemohon terdaftar dalam Putusan No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW yang hasilnya adalah penetapan terkait RUPS PT Banyuwangi International Yacht dan tidak ada utang piutang, dimana setelah penetapan tersebut ada lagi penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN.Byw yang juga menetapkan terkait RUPS PT Banyuwangi International Yacht terkait perubahan susunan pengurus;
- Bahwa SAKSI tidak tahu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perakitan, karena SAKSI hanya berkaitan dengan legalnya saja;

Halaman 35 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan PT Banyuwangi International Yacht, terdapat 2 (dua) hasil audit eksternal;
- Bahwa sepengetahuan saksi justru terdapat tagihan dari Termohon kepada PT Banyuwangi International Yacht terkait dengan sewa menyewa lahan yang lahannya diperoleh dari Pelindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak memiliki kewajiban kepada PT Banyuwangi International Yacht;
- Bahwa saat ini masih terdapat gugatan dari Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU terkait dengan biaya parkir yang harus dibayarkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU karena dengan tidak diambilnya kapal oleh Pemohon PKPU menjadikan adanya kerugian bagi Termohon PKPU;
- Bahwa saat ini terdapat gugatan dari KORD kepada Termohon PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pengesahan cessie, dimana KORD melakukan cessie terhadap piutang Pemohon PKPU yang obyeknya sama dengan perkara ini dan saat ini masih dalam proses persidangan;

2. Saksi Andy Luqman Tjahjadi, S.E

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon selaku pembeli kapal dengan Termohon selaku penjual yang juga sekaligus membuat kapal tersebut;
- Bahwa pemesanan kapal dari Pemohon kepada Termohon pada pertengahan 2021, yang dipesan adalah 6 (enam) badan kapal tipe G-7;
- Bahwa dalam jual beli tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya yang ada hanya invoice yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui email pemesanan;
- Bahwa 6 (enam) kapal tersebut bernilai USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika), dan yang sudah dibayarkan oleh Pemohon adalah USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar Amerika) dan ada lagi transfer dari OCP sebesar USD 200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika), total yang diterima oleh Termohon adalah USD 900.000,00 (sembilan ratus dollar Amerika);
- Bahwa terhadap transfer dari OCP saksi tidak mengetahui apakah transfer tersebut atas perintah Pemohon atau tidak;
- Bahwa dalam pemesanan tidak ada spesifikasinya saksi hanya

Halaman 36 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sudah dalam bentuk invoice, dan dalam invoice hanya menyebutkan kapal dan tidak menyebutkan spesifikasi;

- Bahwa di awal hanya disebutkan model kabin terbuka, tapi kemudian diminta dalam bentuk kabin tertutup, dimana hal tersebut ada korespondensinya;
- Bahwa pembuatan kapal yang diselesaikan Termohon sebanyak 3 (tiga) kapal pada tahun 2023 karena Pemohon tidak membayar penuh sesuai dengan nilai yang dibayarkan;
- Bahwa di awal pemesanan memang ada permintaan G7 open cabin menjadi cabin (kabin tertutup), atas perubahan tersebut ada perubahan harga tapi belum ada penagihan, karena Pemohon belum membayar penuh untuk biaya open cabin yang totalnya adalah USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika), dan pembayaran pelunasan seharusnya sudah dibayarkan di awal pemesanan;
- Bahwa 3 (tiga) kapal selesai dibuat sekitar 2023, dan sudah ada pemberitahuan kepada Pemohon kalau kapal sudah selesai dibuat dan diberitahukan agar diambil Pemohon;
- Bahwa kemudian ada tim dari Pemohon yaitu 3 (tiga) orang yang menerima kuasa dari Pemohon dan mengaku sebagai perwakilan pihak KORD dan setelah survey tersebut perwakilan Pemohon tersebut menyatakan bahwa kapal tidak sesuai dan menolak hasil kapal;
- Bahwa konfirmasi setelah survey tersebut, Pemohon menyatakan tidak dapat menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa berkaitan dengan proses selanjutnya termasuk pemberitahuan, somasi, dan biaya parkir saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika KORD datang dan menyampaikan untuk menolak hasilnya, Terohon menyatakan bahwa sebelumnya tidak tertera spesifikasi khusus yang mereka inginkan, spesifikasi yang mereka inginkan adalah kapal dengan produksi 2018 yang tidak pernah disepakati sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-4, T-5, T-10, dan T-39, dan Bukti T-4, adalah alamat email saksi;
- Bahwa secara singkat, e-mail tersebut adalah percakapan tentang penyampaian Termohon bahwa pada saat pemesanan

Halaman 37 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilakukan, yang selanjutnya akan diterima oleh Termohon adalah produk dan pemasangan barang-barang tambahan yaitu mesin kapal dan peralatan-peralatan lainnya seperti peralatan navigasi, yang mana itu akan dikirim oleh pihak Pemohon, tetapi sampai selesai badan kapal dibuat, tidak pernah ada pembahasan terkait hal tersebut dan juga terkait dengan adanya kejadian perang Ukraina-Rusia sehingga Termohon tidak dapat memperoleh barang-barang tersebut;

- Bahwa Termohon selalu memberitahu progress pengerjaan kapal milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal orang bernama Warrick, tapi untuk kewajiban Pemohon kepada Warrick, saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi saat ada rapat, yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa saksi mengetahui PT Banyuwangi International Yacht, karena ada kerja sama antara Termohon dengan PT Banyuwangi International Yacht dan untuk utang piutang memang masih ada yaitu karena Termohon yang memperoleh hak sewa lahan dan gedung dari PELINDO, menyewakan kembali lahan dan gedung tersebut kepada PT Banyuwangi International Yacht dimana Termohon sudah membayar biaya sewa kepada PELINDO, namun PT Banyuwangi International Yacht tidak pernah membayar biaya sewa tersebut kepada Termohon dan sampai sekarang PT Banyuwangi International Yacht belum membayar biaya sewanya dengan total sebanyak 4 miliar;
- Bahwa pada saat Termohon telah menyelesaikan pekerjaan, belum ada pembayaran sisanya dari Pemohon, dan harusnya sudah dibayar penuh maksimal setelah 50% (lima puluh persen) pekerjaan jadi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melunasi biaya yang harusnya dibayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 3 September 2026;

Halaman 38 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU sebagai kreditor Perseroan Terbatas agar dinyatakan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena Termohon PKPU tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebesar USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah), terhitung telah jatuh waktu dan dapat ditagih (due and payable) sejak tanggal 28 Juni 2026;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi permohonan PKPU kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai jumlah dan sumber utang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), eksepsi objek permohonan bukan merupakan "Utang" sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dan eksepsi mengenai tidak terpenuhinya syarat concursus creditorum (Lebih dari 1 Kreditor) sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan "Dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsensi";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Termohon PKPU bukanlah mengenai eksepsi kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan dan selebihnya akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang

Halaman 39 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat perkara aquo, ternyata permohonan PKPU tersebut diajukan oleh Pemohon PKPU yaitu **ASA NORDIC PTE, LTD** suatu badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, dengan nomor registrasi perusahaan 201836338N, beralamat di 8 Wilkie Road, #03-01, Wilkie Edge, Singapore (228095), berdasarkan Constitution of ASA Nordic Pte. Ltd., yang dalam hal ini diwakili oleh WALDEMAR JIGAROV selaku DIREKTUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWIANA MIRANTI, S.H., dan SUGIARTO HARIONO, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DHARANA LAW FIRM, beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia – 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) tanggal 22 Mei 2026;

Menimbang, bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon Waldemar Jigarov selaku Direktur dan juga oleh Para Advokatnya Dwiana Miranti, S.H.,M.H., dan Sugiarto Hariono, S.H.,MKn., dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Medan menentukan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah propinsi **Jawa Timur**, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Halaman 40 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon PKPU, Termohon PKPU selaku Debitor berkedudukan di di Jalan Lundin Nomor 1 Lingkungan Sukowidi, RT 001/RW 011, Klatak, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia,, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara a quo (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon PKPU mendalilkan Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU memiliki hubungan bisnis pengadaan, hal mana Pemohon PKPU memesan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats kepada Termohon PKPU yang disepakati nilai pengadaan sebesar USD1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp21.606.000.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam juta Rupiah) dan atas kesepakatan tersebut, sesuai dengan Surat Pengakuan tanggal 5 September 2023 Termohon PKPU telah menerima pembayaran dari Pemohon PKPU sebesar USD700.000,- (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dan OCP mengirimkan USD200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga total yang dibayarkan Pemohon PKPU sebesar USD 900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,- (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) atas pemesanan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon PKPU belum memenuhi pesanan Pemohon PKPU tersebut dan setelah dilakukan korespondensi, penagihan maupun perundingan agar Termohon PKPU segera memenuhi kewajiban tertunggaknya dalam bentuk pengembalian pembayaran sejumlah uang yang telah dibayarkan Pemohon PKPU, akan tetapi tetap tidak dipenuhi, sehingga Pemohon mengirimkan somasi tanggal 19 Juni 2026 kepada Termohon PKPU agar selambat-lambatnya terhitung 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Somasi dimaksud, yakni pada tanggal 28 Juni 2026 membayar kewajiban tertunggaknya

Halaman 41 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban utang kepada Kreditor Lain yaitu kepada Warrick Keith Yeoman senilai USD303.468,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp5.463.941.340,- (lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) dan kepada PT Banyuwangi International Yacht senilai Rp1.963.375.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang sudah termasuk denda tahunan sebesar 6% dan EUR52.000,- (lima puluh dua ribu Euro) atau setara dengan Rp1.069.771.040,- (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh Rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) jo. Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu memiliki dua atau lebih kreditor telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon PKPU memohon agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah membantah dengan menyatakan semula Pemohon PKPU dan Termohon PKPU bekerja sama dalam bisnis pengadaan kapal yaitu Pemohon PKPU memesan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats kepada Termohon PKPU selaku pembuatnya dengan nilai kesepakatan sebesar USD 1.200.000, dan uang muka yang disepakati sebesar USD 600.000, (50%), dan benar Termohon PKPU menerima uang sebesar USD 900.000 akan tetapi yang dibayarkan Pemohon PKPU sebesar USD 700.000 dan yang USD 200.000 berasal dari OCP (pihak ketiga) yang bukan merupakan Pemohon PKPU dalam perkara a quo, sehingga kewajiban Termohon PKPU adalah penyerahan barang (levering) bukan kewajiban pembayaran/pengembalian sejumlah uang, karenanya tidak terdapat "utang" yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pengertian Pasal 1 angka 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, dan Termohon PKPU juga menolak adanya Kreditor Lain Warrick Keith Yeoman dan PT Banyuwangi International Yacht sepanjang belum dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, karenanya permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi syarat "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, sehingga sudah sepatutnya permohonan PKPU tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-

Halaman 42 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5b dan Pemohon PKPU juga mengajukan surat bukti Kreditor Lain I bertanda KLI-1 sampai dengan KLI-2b, Kreditor Lain II mengajukan bukti bertanda KLII-1 sampai dengan KLII-3d serta tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Termohon PKPU telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-50 dan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Moch. Zaeni, S.H., M.H., dan Andy Luqman Tjahdjadi, S.E.,

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti yang diajukan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon PKPU dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor maka secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan (syarat materiil) bahwa permohonan PKPU tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
2. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
4. adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Debitor mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;

Menimbang, bahwa dari bukti dari bukti P-2a berupa Invoice No. 0040/LII/INV/21 dated 19 July 2021 from PT Lundin Industry Invest, billed to ASA Nordic PTE Ltd., disebutkan antara Pemohon PKPU selaku pembeli/pemesan dan Termohon PKPU selaku pembuat/penjual mengadakan

Halaman 43 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum pengadaan 6 (enam) unit kapal tipe G7 Boats senilai USD 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan pembayaran uang muka (down payment) sebesar 50 % (lima persen) atau USD 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2b berupa Citibank Account Statement Foreign Currency Account dated 01 July 2021 - 31 July 2021, on behalf of ASA Nordic PTE LTD, dan bukti P-2c berupa Citibank Account Statement Foreign Currency Account dated 01 August 2021 - 31 August 2021, on behalf of ASA Nordic PTE LTD, disebutkan Pemohon PKPU telah melaksanakan pembayaran kepada Termohon PKPU melalui transfer dana pada Citibank untuk periode bulan Juli 2021 dan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2d berupa Letter No. 150/LII/ASA/IX/2023 dated 5 September 2023 from PT Lundin Industry Invest to ASA Nordic dan bukti P-2e berupa Payment Confirmation tertanggal 12 Agustus 2021 dari OCP Group AB kepada ASA Nordic Pte. Ltd., oleh karena tertuang dalam bentuk bahasa Inggris dan tidak dilampirkan bukti terjemahannya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3a berupa Somasi tertanggal 19 Juni 2026 ditujukan kepada PT Lundin Industry Invest, disebutkan PT. Lundin Industry Invest (Termohon PKPU) memiliki utang kepada Pemohon PKPU sebesar USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) berdasarkan Invoice No. 004/LII/INV/21 tanggal 19 Juli 2021 dan Invoice No. 001/LII/INV/22 tanggal 24 Januari 2022 dan Pemohon PKPU mengingatkan agar Termohon PKPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal surat ini segera melakukan pembayaran utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon PKPU disebutkan Termohon PKPU tidak mempunyai utang sejumlah uang kepada Pemohon PKPU, akan tetapi yang ada Termohon PKPU belum menyerahkan 6 (enam) unit kapal pesanan Pemohon PKPU karena Pemohon PKPU belum melunasi pembayaran pemesanannya sebesar USD 1.200 dan Termohon PKPU baru menerima USD 700.000 dari Pemohon PKPU dan USD 200.000 dari pihak ketiga OCP yang bukan sebagai Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Gugatan Register Nomor 212/Pdt.G/2025/PN.Byw disebutkan pihak Termohon PKPU selaku Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon PKPU karena Tergugat (Pemohon PKPU) tidak segera mengambil pesanan 3 (tiga) unit kapal yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat (Termohon

Halaman 44 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Termohon PKPU)

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 berupa Gugatan Register Nomor 97/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst disebutkan KORD LTD selaku Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat (Termohon PKPU) dan Turut Tergugat (Pemohon PKPU) terkait sah tidaknya Cessie No. 100924 tanggal 10 September 2024 yaitu Turut Tergugat (Pemohon PKPU) yang mengalihkan piutangnya kepada Penggugat (KORD LTD) yang mengakibatkan pihak Penggugat meminta pembayaran sebesar USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat (Termohon PKPU) karena sampai saat ini pihak Tergugat (Termohon PKPU) tidak menyerahkan unit kapal yang dipesan Turut Tergugat (Pemohon PKPU);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalil Pemohon PKPU yang mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban tertunggak/utang kepada Pemohon PKPU sebesar USD 900.000 (sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp16.204.500.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan Invoice yang telah dibantah oleh Termohon PKPU dengan menyatakan pembayaran yang diterima Termohon PKPU sebagai pembayaran pemesanan kapal dari Pemohon PKPU adalah sebesar USD 700.000 (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan yang USD 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) berasal dari pihak ketiga OCP yang merupakan cessie dari pihak KORD kepada Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah memberitahukan kepada Pemohon PKPU agar segera mengambil 3 (tiga) unit kapal yang telah diselesaikan dan pemesanan sebanyak 6 (enam) unit kapal tidak dilanjutkan karena Pemohon PKPU tidak melunasi sisa pembayarannya dan atas tindakan Pemohon PKPU yang tidak segera mengambil 3 (tiga) unit kapal tersebut Termohon PKPU telah mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum di PN Banyuwangi dengan Nomor Perkara 212/Pdt.G /

Halaman 45 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025/PN.Byw yang sangat merugikan Termohon PKPU dan mengenai sah tidaknya cessie KORD LTD selaku penerima cessie dari Turut Tergugat (Pemohon PKPU) juga telah mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 97/Pdt.G /2026/PN.Jkt.Pst kepada Tergugat (Termohon PKPU) dan Turut Tergugat (Pemohon PKPU) yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk membuktikan apakah benar Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena masih harus digantungkan atas putusan pengadilan mengenai sah tidaknya cessie yang dipergunakan untuk membayar pesanan kapal Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU, selain itu juga adanya bantahan dari Termohon PKPU yang menyatakan tidak mempunyai utang kepada Pemohon PKPU dan yang benar Termohon PKPU belum menyerahkan kapal pesanan Pemohon PKPU sebanyak 6 (enam) unit sesuai pesanan karena Pemohon PKPU tidak membayar lunas pembayaran yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan keadaan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang terbukti secara sederhana, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan Para Pemohon PKPU dalam perkara a quo tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan ditolak maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU serta yang diajukan oleh Termohon PKPU yang lainnya, serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon PKPU ditolak, maka Pemohon PKPU dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 46 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. dan Ega Shaktiana, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby tanggal 13 Juli 2026, putusan tersebut pada hari itu Kamis, tanggal 10 September 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Ega Shaktiana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin., S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-.....PNBP	Rp. 2.000.000,00
-.....Biaya Proses (ATK)	Rp.
335.000,00	
-.....Biaya Panggilan	Rp. 24.000,00
-.....Biaya PNBP Panggilan	Rp.
20.000,00	

Halaman 47 dari 48 Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Redaksi Rp. 10.000,00
-.....Materai Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....Rp. 2.399.000,00
(dua juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)